

첨단산업 디지털 핵심 실무인재 양성훈련 위탁계약 체결 요청서

□ 요청기관	훈 련 기 관 명		대표자	
	사업자등록번호			
	주 소			
	전 화 번 호	(담당자명:)		

□ 위탁계약 체결 대상 훈련과정

훈련과정명 (훈련과정 ID)	직종명	훈련기간 (현장 훈련기간)	훈련시간 (현장훈련시간)

「현장 실무인재 양성을 위한 직업능력개발훈련 운영규정」 제19조에 따라 위와 같이 위탁계약 체결을 요청합니다.

20 년 월 일

○○기관장 (인)

※ 구비서류: 위탁계약서 각 2부	수수료
	없음

20〇〇년 『첨단산업 디지털 핵심 실무인재 양성훈련』

위탁계약서(안) - 일반용

〇〇지방고용노동(지)청장 △△△(이하 "지방관서"라 한다)과 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 대표 △△△(이하 "훈련기관"이라 한다)은 20〇〇년 「첨단산업 디지털 핵심 실무인재 양성훈련」 위탁 운영에 필요한 사항을 정하고 이를 성실하게 준수하기 위하여 다음과 같이 위탁계약을 체결한다.

제1조(계약기간) ① 「첨단산업 디지털 핵심 실무인재 양성훈련」 계약기간은 계약체결일로부터 〇〇〇〇년 〇월 〇일까지로 한다.

② "훈련기관"은 제1항에 의한 계약기간 동안 제2조제1항제2호에서 정한 훈련 과정을 개시하여야 하고, "지방관서"가 예산 부족 등 부득이한 사정이 있거나 "훈련기관"의 부정행위 등으로 약정을 해지하는 경우에는 제1항에 따른 계약기간을 단축할 수 있다.

제2조(훈련실시) ① "훈련기관"이 계약기간 중 운영하여야 할 "첨단산업 디지털 핵심 실무인재 양성훈련"은 첨부1(별지 14)의 훈련 개요서와 같다.

② "지방관서"는 제1항에 따른 훈련의 실시횟수를 예산부족 등 불가피한 경우에는 이미 정한 훈련가능인원을 조정할 수 있다.

③ 제1항에 따른 훈련의 실시방법과 내용은 "지방관서"로부터 인정받아 직업능력개발정보망(이하 "HRD-Net"이라 한다)에 등록·관리되는 것과 동일하여야 하고, 훈련개설일정, 훈련생 출결관리 등 훈련실시와 관련된 주요 정보는 HRD-Net에 입력·관리하여야 한다.

④ "훈련기관"은 제1항에 따른 훈련을 실시할 때에는 「현장 실무인재 양성을 위한 직업능력개발훈련 운영규정」(이하 "운영규정"이라 한다)에서 정한 사항을 모두 준수하여야 한다.

⑤ "훈련기관"은 제1항의 훈련과정을 수강하는 훈련생의 취·창업을 돕는데 필요한 서비스를 성실히 제공하여야 하고 훈련수료자에 대하여 훈련종료 후 취업처, 취업후 직무내용 파악 등 6개월 간 사후관리를 실시하여야 한다.

제3조(훈련생의 모집) ① "훈련기관"은 "지방관서"로부터 인정받아 HRD-Net에 등록한 훈련과정의 내용 등과 다른 거짓이나 과대 광고로 훈련생을 모집하여서는 아니 된다.

② "훈련기관"은 경제적 이익 등을 제공하는 것을 조건으로 훈련생을 모집

(경제적 이익 등을 제공하는 것을 조건으로 홍보 및 훈련생 모집 등을 행하는 기업 등과 계약을 체결하는 경우 포함)하여서는 아니 된다.

제4조(개인정보의 수집·이용) ① "훈련기관"은 제2조에 따른 훈련에 참여하고자 하는 직업능력개발계좌(이하 "내일배움카드"라 한다) 발급자에 대하여 내일배움카드와 신분증을 대조하는 방법으로 본인임을 확인하여야 한다.

② "훈련기관"은 「개인정보 보호법」 제15조제1항제1호에 따라 훈련생이 서면으로 동의하는 경우에 한하여 훈련실시 및 훈련생 취업지원에 필요한 최소한의 개인정보를 수집하여 활용할 수 있고, 이 경우 "훈련기관"은 개인정보의 안정성 확보를 위하여 필요한 조치를 마련하여야 한다.

③ "훈련기관"은 사업 수행 과정에서 업무상 알게 된 훈련생에 관한 비밀을 누설하여서는 안 되고, 훈련목적의 달성 등으로 제2항에 따른 개인정보가 불필요하게 되었을 때에는 지체 없이 그 정보를 파기하여야 한다.

제5조(훈련비) ① 제2조에서 정한 훈련을 실시하는 데 소요되는 경비(이하 "훈련비"라 한다)는 「국민내일배움카드 운영규정」 제53조에 따라 "지방관서"가 "훈련기관"에 대하여 단위기간별로 정산하여 지원한다. 다만, "지방관서"가 필요하다고 인정하는 경우에는 지급시기 및 방법을 달리 정할 수 있다.

② 제1항에 따른 "훈련비"는 운영규정 제24조에 따라 인정받은 훈련비(시간단가)를 기준으로 하여 「국민내일배움카드 운영규정」 제47조에서 정한 바에 따라 계산하여 지원한다.

③ 제1항과 제2항에도 불구하고 "지방관서"는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그에 해당하는 훈련비를 "훈련기관"에 지급하지 않는다.

1. 「국민내일배움카드 운영규정」 제35조에 해당하는 훈련생을 제적 처리하지 않고 계속하여 훈련을 실시하는 경우
2. 「국민내일배움카드 운영규정」 제38조제1항제4호에 따라 훈련생이 수강을 철회하는 경우
3. "훈련기관"의 고의 또는 중대한 과실로 「국민내일배움카드 운영규정」 제4조제2항에서 정한 지원요건을 충족하지 않는 사람에게 훈련을 실시한 경우

④ 훈련기관은 제3항에 따라 지급받지 못하는 훈련비에 상당하는 금액을 훈련

생에게 부담하도록 요구할 수 없고, 제3항제3호에 해당하는 훈련생이 희망하는 경우에는 해당과정을 계속 수강할 수 있도록 조치하여야 하며, "지방관서"는 그 비용을 "훈련기관"에게 부담하게 할 수 있다.

제6조(기숙사비 및 단체급식비) ① "훈련기관"이 훈련생에게 「국민내일배움카드 운영규정」 제51조 및 제52조에 따라 급식을 실시하거나 기숙사를 제공하는 경우에는 그 비용을 훈련비에 포함하여 추가 지원할 수 있다. 다만 동일한 훈련생이 기숙사와 급식을 함께 이용하는 경우에는 기숙사비만 지원한다.

② "훈련기관"은 제1항에 따른 기숙사비와 급식비를 지원받는 경우에는 기숙사와 급식 이용에 따른 비용을 훈련생에게 추가하여 부담하도록 할 수 없다.

③ 제2항에도 불구하고 "훈련기관"이 기숙사 및 급식을 이용하는 훈련생 전체에게 그 비용의 일부를 자비로 추가하여 부담하는 것에 대하여 서면 동의를 받고 "지방관서"에 서면 승인을 받은 경우에는 그러하지 아니하다. 다만, "훈련기관"은 기숙사 등 운영비 산출근거와 정부지원내역 및 세부지출내역을 훈련생과 "지방관서"에 공개하여야 한다.

제7조(훈련비 관리) ① 「국고금관리법」 제26조에 따라 훈련비를 선(先)지급받은 "훈련기관"은 지급받은 훈련비를 별도의 계정(計定)을 설정하고 자체의 수입 및 지출과 명백히 구분하여 회계 처리하여야 한다.

② "훈련기관"은 제1항에 따른 훈련비 집행과 관련된 서류 및 증빙을 훈련 종료일로부터 5년간 보관하여야 한다.

제8조(지출내역 요구 및 훈련비 반환) ① "지방관서"는 예산의 적정한 집행을 도모하기 위하여 필요하다고 인정하는 경우 "훈련기관"에 대하여 지출내역 제출을 요청(훈련비를 별도 심사하여 인정받은 훈련과정의 경우에는 회계감사를 할 수 있음을 포함한다)할 수 있으며, "훈련기관"에 보고를 하게 하거나 훈련비와 관련된 장부·서류 또는 그 밖의 재산을 검사하고 관계자에게 질문하게 할 수 있다.

② "지방관서"는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 훈련비 지급을 취소할 수 있고, "훈련기관"은 그 취소된 부분에 해당하는 금액과 이로 인하여 발생한 이자를 "지방관서"에 반환하여야 한다.

1. 훈련비를 심사시 제출한 내역과 다르게 집행하였거나 증빙자료가 없는 경우
2. 훈련비를 다른 용도에 사용한 경우

3. 법령을 위반한 경우

4. 거짓 신청이나 그 밖의 부정한 방법으로 훈련비를 지급받은 경우

제9조(부당행위 금지 및 훈련생 보호) ① "훈련기관"은 훈련생에게 훈련목적에 부합하지 않는 행위 또는 운영규정 제6조에 따라 인정받은 내용과 상관없는 활동을 하도록 강요하거나 근로를 제공하도록 요구하여서는 아니된다.

② "훈련기관"은 훈련생을 재해로부터 보호하기 위한 안전대책을 수립·시행하여야 하며, 훈련생이 훈련시설에서 훈련에 참여하는 중 재해를 입는 경우를 대비하여 재해보험에 가입하여야 한다. 훈련생이 재해를 입은 경우에는 "훈련기관"이 해당 훈련생에게 「국민 평생 직업능력 개발법」 제11조에 따른 재해위로금을 지급하여야 한다.

③ "훈련기관"이 아닌 다른 기관의 시설 등에서 훈련을 실시(실습 포함)하는 경우에는 그 기관과 체결한 계약서 또는 합의서의 내용이 관계법령에 위배되지 않아야 하고, 훈련생의 보호대책과 재해 보상 책임 및 배상문제에 관한 사항을 반드시 포함하여야 한다.

④ "훈련기관"은 제3항의 계약서 또는 합의서 사본을 "지방관서"에 제출하여야 하고, "지방관서"는 필요한 경우 "훈련기관"에 계약·합의 내용의 변경을 요구할 수 있다.

제10조(권리·의무의 양도금지) 이 계약과 관련된 "훈련기관"의 권리 및 의무의 전부나 일부는 "지방관서"의 서면승인 없이 다른 기관 또는 타인에게 양도할 수 없다.

제11조(계약의 변경) "훈련기관"이 첨단산업 디지털 핵심 실무인재 양성훈련 위탁계약의 내용을 변경하고자 하는 경우에는 운영규정 제20조에서 정한 바에 따라 "지방관서"에 신청하여 동의를 받아야 한다.

제12조(계약의 해지 등) ① "훈련기관"이 제2조에 따른 계약기간이 종료되기 전에 계약의 해지를 희망하는 경우에는 계약해지(희망)일로부터 1개월 전에 문서(해지희망일, 구체적인 해지사유 및 내용이 포함되어 있어야 한다)로 신청하여야 한다.

② "지방관서"는 "훈련기관"이 「국민 평생 직업능력 개발법」 제16조제2항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 시정을 요구하거나 계약을 해지할 수 있다. 다만, 제1호와 제2호의 경우에는 계약을 해지하여야 한다.

1. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 위탁을 받은 경우
2. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 훈련비용을 받았거나 받으려고 한 경우
3. 첨부1의 훈련개요서에 명시된 핵심 직무역량 및 정규교과, 프로젝트 주제와 다르게 운영하는 등 위탁계약을 위반하여 직업능력개발훈련을 실시한 경우
4. "지방관서"의 시정 요구에 따르지 아니한 경우
5. 「국민 평생 직업능력 개발법」 제10조의2에 따른 조치를 취하지 아니한 경우
6. 「국민 평생 직업능력 개발법」 제58조에 따른 보고 및 자료 제출 명령에 따르지 아니하거나 거짓으로 따른 경우
7. 「국민 평생 직업능력 개발법」 제58조에 따른 관계 공무원의 출입에 의한 관계 서류의 조사를 거부·방해·기피하거나 질문에 거짓으로 답변하는 경우

③ "지방관서"는 제2항에 따라 계약이 해지된 "훈련기관"에 대하여 「국민 평생 직업능력 개발법」 및 「고용보험법」에서 정한 바에 따라 훈련비 반환 및 추가징수를 명하거나 지원·융자를 제한할 수 있고, 「보조금 관리에 관한 법률」 제31조의2에 따라 국고보조사업 수행대상에서 배제하거나 보조금 지급을 제한할 수 있다.

④ "훈련기관"은 제1항 내지 제3항에 따라 반환하거나 지급받지 못하는 훈련비에 해당하는 금액을 훈련생에게 부담하도록 요구할 수 없고, 훈련생이 희망하면 해당과정을 계속 수강할 수 있도록 조치하여야 하며, "지방관서"는 그 비용을 "훈련기관"에게 부담하게 할 수 있다.

⑤ "지방관서"는 제2항 각호의 귀책사유로 본 계약의 해지 사유가 발생하여 행정처분 절차가 진행 중이거나 분쟁이 있는 경우, 부실 훈련 방지 및 훈련 품질 관리를 위하여 차기 회차 운영을 위한 새로운 위탁계약의 체결을 유보할 수 있다.

제13조(지도·감독 등) ① "지방관서"는 제2조에 의한 훈련을 실시하는 "훈련기관"에 대하여 「국민 평생 직업능력 개발법」 제58조제1항제1호에 따라 필요한 보고를 하게 하거나 자료를 제출하게 할 수 있고 관계 공무원 등으로 하여금 훈련장소 등에 출입하여 관계서류를 조사하게 하는 등 지도·감독을

실시할 수 있다.

- ② "지방관서"는 제1항에 따라 조사를 하는 경우에는 조사를 받는 자에게 미리 조사 일시 및 내용 등 필요한 사항을 알려야 한다. 다만, 긴급하거나 미리 알릴 경우 그 목적을 달성할 수 없다고 인정되는 경우에는 그러하지 아니하다.
- ③ "훈련기관"은 제1항에 따라 "지방관서"에서 요구한 자료를 제출하는 등 적극 협조하여야 한다. 다만, 이로 인하여 "훈련기관"의 계약이행에 대한 책임은 경감되지 아니한다.

제14조(법령 등의 준수) 이 계약서에서 정하지 않은 사항은 「국민 평생 직업 능력 개발법」, 「고용보험법」, 「보조금 관리에 관한 법률」, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등 관계법령과 사회통념상 합리적 기준에 따라 처리하고, 계약의 해석에 관한 사항은 "지방관서"가 정하는 바에 따른다.

제15조(파트너기관 활용에 관한 특약) ① "훈련기관"이 훈련과정 운영을 위하여 과정 인정 시 심사받은 "파트너기관"의 시설 또는 장비 등을 활용하는 경우, 해당 자원의 품질관리 및 안정적 제공에 대한 최종 책임은 "훈련기관"이 진다.

② "훈련기관"은 "파트너기관"이 제2조제1항의 훈련 개요서에 명시된 선도기업의 핵심 역할(직접 설계, 핵심 교과 운영, 주강사 투입 등)을 대리하여 수행하게 해서는 아니 된다. 이를 위반하여 실질적 운영 주체가 "파트너기관"임이 확인될 경우, "지방관서"는 제12조제2항에 따라 본 계약을 해지할 수 있다.

③ "훈련기관"은 "파트너기관"의 시설에서 훈련을 실시하는 경우, 해당기관과 체결한 계약에 훈련생 보호대책, 재해보상 책임(재해보험 가입 포함) 및 배상 문제에 관한 사항을 반드시 포함하여야 한다.

④ "파트너기관"의 귀책사유로 인한 훈련 차질, 재해 발생, 개인정보 유출 등 모든 행정적·법률적 책임은 계약 당사자인 "훈련기관"이 지며, "파트너기관"과의 내부 계약 등을 이유로 "지방관서"에 대한 책임을 면할 수 없다

본 계약서는 2부를 작성하여 "지방관서"와 "훈련기관"이 각 1부씩 보관한다.

20〇〇년 〇〇월 〇〇일

(지방관서) ○○지방고용노동(지)청장 ○ ○ ○ (직인)

(훈련기관) ○○○○○○○○○○ 대표 ○ ○ ○ (직인)

[첨부 서류]

1. [별지 제14호 서식] 첨단산업 · 디지털 핵심 실무인재 양성훈련 훈련 개요서 1부
2. [별지 제16호 서식] 수료증 양식 1부.

20○○년 『첨단산업 · 디지털 핵심 실무인재 양성훈련』
위탁계약서(안) - 운영지원기관용

○○지방고용노동(지)청장 △△△(이하 "지방관서"라 한다)과 ○○○○○○
○○○○○ 대표 △△△(이하 "운영지원기관"이라 한다)은 20○○년 「첨단산업
· 디지털 핵심 실무인재 양성훈련」 위탁 운영에 필요한 사항을 정하고 이를
성실하게 준수하기 위하여 다음과 같이 위탁계약을 체결한다.

제1조(계약기간) ① 「첨단산업 · 디지털 핵심 실무인재 양성훈련」 계약기간
은 계약체결일로부터 ○○○○년 ○월 ○일까지로 한다.

② "운영지원기관"은 제1항에 의한 계약기간 동안 제2조제1항에서 정한 훈련
과정을 개시하여야 하고, "지방관서"가 예산 부족 등 부득이한 사정이 있
거나 "운영지원기관" 또는 "선도기업"의 부정행위 등으로 약정을 해지하는
경우에는 제1항에 따른 계약기간을 단축할 수 있다.

제2조(훈련실시) ① "운영지원기관"이 계약기간 중 운영하여야 할 훈련과정 및
내용은 첨부1(별지 14)의 훈련 개요서와 같다. 이 경우 "운영지원기관"은
위임인(선도기업)이 훈련 과정을 직접 설계하고, 현직 교강사 투입 등 실무
자원을 성실히 지원하도록 관리하여야 하며, "선도기업"의 설계 미비 또는
자원 지원 중단 등 주요 사항의 위반은 "운영지원기관"의 위탁계약 위반으
로 간주한다.

② 제1항제2호에서 정한 훈련기간이 다음연도까지 이어지는 경우에는 제1조
제1항의 계약기간이 그 회차의 훈련종료일까지 자동 연장된 것으로 본다.

③ "지방관서"는 제1항에 따른 훈련의 실시횟수를 예산부족 등 불가피한 경
우에는 이미 정한 훈련가능인원을 조정할 수 있다.

④ 제1항에 따른 훈련의 실시방법과 내용은 "지방관서"로부터 인정받아 직업능
력개발정보망(이하 "HRD-Net"이라 한다)에 등록 · 관리되는 것과 동일하여야
하고, 훈련개설일정, 훈련생 출결관리 등 훈련실시와 관련된 주요 정보는

HRD-Net에 입력·관리하여야 한다. 다만, 비대면 실시간 방식의 훈련 시에는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 화상회의 솔루션 접속 기록(Log) 등 객관적인 증빙 자료를 통해 훈련생의 실제 참여 여부를 철저히 확인하여야 한다.
 2. 대리수강, 매크로 활용 등 부정 출결 방지를 위한 기술적·관리적 조치를 취하여야 하며, 훈련 중 안면 인식 또는 주기적인 양방향 소통 확인 등의 방법으로 실시간 참여 여부를 상시 모니터링하여야 한다.
 3. 원격 환경에서 발생하는 실습환경·시스템 등 기술적 문제에 즉각 대응할 수 있는 전담 기술 지원인력을 상시 배치하여 훈련 공백을 방지하여야 한다.
- ⑤ "운영지원기관"은 제1항에 따른 훈련을 실시할 때에는 「현장 실무인재 양성을 위한 직업능력개발훈련 운영규정」(이하 "운영규정"이라 한다)을 준수하여야 하며, "선도기업" 및 "파트너기관"이 운영규정 및 본 계약상의 의무를 성실히 이행하도록 지도·감독할 책임을 진다.
- ⑥ "운영지원기관"은 제1항의 훈련과정을 수강하는 훈련생의 취·창업을 돕는데 필요한 서비스를 성실히 제공하여야 하고, "선도기업"과 협력하여 훈련 수료자에 대하여 훈련종료 후 취업처 및 취업 후 직무내용 파악 등 6개월 간 사후관리를 실시하여야 한다.

제3조(훈련생의 모집) ① "운영지원기관"은 "지방관서"로부터 인정받아 HRD-Net에 등록한 훈련과정의 내용 등과 다른 거짓이나 과대 광고로 훈련생을 모집하여서는 아니 된다. 이 경우 "선도기업" 및 "파트너기관"이 실시하는 홍보 활동에 대해서도 "운영지원기관"이 최종적인 관리 책임을 진다.

- ② "운영지원기관"은 경제적 이익 등을 제공하는 것을 조건으로 훈련생을 모집(경제적 이익 등을 제공하는 것을 조건으로 홍보 및 훈련생 모집 등을 행하는 기업 등과 계약을 체결하는 경우 포함)하여서는 아니 된다.

제4조(개인정보의 수집·이용) ① "운영지원기관"은 제2조에 따른 훈련에 참여하고자 하는 직업능력개발계좌(이하 "내일배움카드"라 한다) 발급자에 대하여 내일배움카드와 신분증을 대조하는 방법으로 본인임을 확인하여야 한다.

- ② "운영지원기관"은 「개인정보 보호법」 제15조제1항제1호에 따라 훈련생이 서면으로 동의하는 경우에 한하여 훈련실시 및 훈련생 취업지원에 필요한

최소한의 개인정보를 수집하여 활용할 수 있고, 이 경우 "운영지원기관"은 개인정보의 안정성 확보를 위하여 필요한 조치를 마련하여야 한다.

- ③ "운영지원기관"은 훈련 운영 및 취업 지원을 위하여 수집된 개인정보를 「개인정보 보호법」 제15조제1항제1호에 따라 훈련생의 동의를 받아 "선도기업" 및 "파트너기관"에 제공할 수 있다. 이 경우 "선도기업" 및 "파트너기관" 또한 업무상 알게 된 개인정보를 누설하여서는 아니 되며, "운영지원기관"은 정보를 제공받는 기관이 개인정보 보호 관련 법령을 준수하도록 관리·감독하여야 한다.
- ④ "운영지원기관"은 훈련목적의 달성 등으로 제2항 및 제3항의 개인정보가 불필요하게 되었을 때에는 지체 없이 그 정보를 파기하여야 하며, 개인정보를 제공받은 "선도기업" 및 "파트너기관"에 대해서도 해당 정보를 지체 없이 파기하도록 관리·감독하여야 한다.

제5조(훈련비) ① 제2조에서 정한 훈련을 실시하는 데 소요되는 경비(이하 "훈련비"라 한다)는 「국민내일배움카드 운영규정」 제53조에 따라 "지방관서"가 "운영지원기관"에 대하여 단위기간별로 정산하여 지원한다. 다만, "지방관서"가 필요하다고 인정하는 경우에는 지급시기 및 방법을 달리 정할 수 있다.

- ② 제1항에 따른 "훈련비"는 운영규정 제24조에 따라 인정받은 훈련비(시간단가)를 기준으로 하여 「국민내일배움카드 운영규정」 제47조에서 정한 바에 따라 계산하여 지원한다.
- ③ 제1항과 제2항에도 불구하고 "지방관서"는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그에 해당하는 훈련비를 "운영지원기관"에 지급하지 않는다.
 - 1. 「국민내일배움카드 운영규정」 제35조에 해당하는 훈련생을 제적 처리하지 않고 계속하여 훈련을 실시하는 경우
 - 2. 「국민내일배움카드 운영규정」 제38조제1항제4호에 따라 훈련생이 수강을 철회하는 경우
 - 3. "운영지원기관"의 고의 또는 중대한 과실로 「국민내일배움카드 운영규정」 제4조제2항에서 정한 지원요건을 충족하지 않는 사람에게 훈련을 실시한 경우
- ④ "운영지원기관", "선도기업", "파트너기관"은 제3항에 따라 지급받지 못하

는 훈련비에 상당하는 금액을 훈련생에게 부담하도록 요구할 수 없고, 제3항제3호에 해당하는 훈련생이 희망하는 경우에는 해당과정을 계속 수강할 수 있도록 조치하여야 하며, "지방관서"는 그 비용을 "운영지원기관"과 "선도기업"에게 부담하게 할 수 있다.

제6조(기숙사비 및 단체급식비) ① "운영지원기관"이 훈련생에게 「국민내일배움카드 운영규정」 제51조 및 제52조에 따라 급식을 실시하거나 기숙사를 제공하는 경우에는 그 비용을 훈련비에 포함하여 추가 지원할 수 있다. 다만 동일한 훈련생이 기숙사와 급식을 함께 이용하는 경우에는 기숙사비만 지원한다.

② "운영지원기관"은 제1항에 따른 기숙사비와 급식비를 지원받는 경우에는 기숙사와 급식 이용에 따른 비용을 훈련생에게 추가하여 부담하도록 할 수 없다.

③ 제2항에도 불구하고 "운영지원기관"이 기숙사 및 급식을 이용하는 훈련생 전체에게 그 비용의 일부를 자비로 추가하여 부담하는 것에 대하여 서면 동의를 받고 "지방관서"에 서면 승인을 받은 경우에는 그러하지 아니하다. 다만, "운영지원기관"은 기숙사 등 운영비 산출근거와 정부지원내역 및 세 부지출내역을 훈련생과 "지방관서"에 공개하여야 한다.

제7조(훈련비 관리) ① 「국고금관리법」 제26조에 따라 훈련비를 선(先)지급 받은 "운영지원기관"은 지급받은 훈련비를 별도의 계정(計定)을 설정하고 자체의 수입 및 지출과 명백히 구분하여 회계 처리하여야 한다.

② "운영지원기관"은 제1항에 따른 훈련비 집행과 관련된 서류 및 증빙자료를 훈련종료일로부터 5년간 보관하여야 하며, 선도기업 및 파트너기관이 집행한 비용에 대한 증빙자료 또한 동일하게 관리하여야 한다.

③ "훈련기관(운영지원기관)"은 훈련 실시와 관련하여 출결 기록, 훈련생 관리대장, 비대면 훈련 접속 기록 및 기타 훈련비 정산 증빙 서류를 훈련종료일로부터 5년간 보존하여야 한다. "지방관서"가 훈련 품질 확인 또는 정산을 위하여 해당 자료의 배출을 요구할 경우 "운영기관(훈련기관)"은 지체 없이 이에 응하여야 한다.

제8조(지출내역 요구 및 훈련비 반환) ① "지방관서"는 예산의 적정한 집행을 도모하기 위하여 필요하다고 인정하는 경우 "운영지원기관"에 대하여 지출내역 제출을 요청(훈련비를 별도 심사하여 인정받은 훈련과정의 경우에는 회계감사를 할 수 있음을 포함한다)할 수 있으며, "훈련기관"에 보고를 하게

하거나 훈련비와 관련된 장부·서류 또는 그 밖의 재산을 검사하고 관계자에게 질문하게 할 수 있다.

② "지방관서"는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 훈련비 지급을 취소할 수 있고, "운영지원기관"은 그 취소된 부분에 해당하는 금액과 이로 인하여 발생한 이자를 "지방관서"에 반환하여야 하며, "선도기업"은 이에 대하여 연대하여 책임을 진다.

1. 훈련비를 심사시 제출한 내역과 다르게 집행하였거나 증빙자료가 없는 경우
2. 훈련비를 다른 용도에 사용한 경우
3. 법령을 위반한 경우
4. 거짓 신청이나 그 밖의 부정한 방법으로 훈련비를 지급받은 경우

제9조(부당행위 금지 및 훈련생 보호) ① "운영지원기관"은 훈련생에게 훈련목적에 부합하지 않는 행위 또는 운영규정 제6조에 따라 인정받은 내용과 상관없는 활동을 하도록 강요하거나 근로를 제공하도록 요구하여서는 아니된다.

② "운영지원기관"은 훈련생을 재해로부터 보호하기 위한 안전대책을 수립·시행하여야 하며, 훈련생이 훈련시설에서 훈련에 참여하는 중 재해를 입는 경우를 대비하여 재해보험에 가입하여야 한다. 훈련생이 재해를 입은 경우에는 "운영지원기관"이 해당 훈련생에게 「국민 평생 직업능력 개발법」 제11조에 따른 재해위로금을 지급하여야 한다.

③ "운영지원기관" 또는 "선도기업"이 아닌 다른 기관("파트너기관" 등을 포함한다)의 시설 등에서 훈련을 실시(실습 포함)하는 경우에는 "운영지원기관"은 그 기관과 체결한 계약서, 협의서 등의 내용이 관계 법령에 위배되지 않도록 관리하여야 하며, 해당 계약서 등에는 훈련생의 보호대책과 재해 보상 책임 및 배상 문제에 관한 사항이 반드시 포함되어야 한다.

④ "운영지원기관"은 제3항의 계약서, 협의서 등의 사본을 "지방관서"에 제출하여야 하고, "지방관서"는 필요한 경우 "운영지원기관"에 계약·협의 내용의 변경을 요구할 수 있다.

⑤ "~~훈련기관~~(운영지원기관)"은 비대면 실시간 방식의 훈련을 실시하는 경우, 훈련생의 원활한 학습권 보장을 위하여 노트북, 웹캠 등 훈련에 필요한 장비 일체를 훈련생의 요청에 따라 무상으로 대여 또는 제공하여야 한다.

제10조(권리·의무의 양도금지) ① 이 계약과 관련된 "운영지원기관"의 권리 및 의무의 전부나 일부는 "지방관서"의 서면 승인 없이 다른 기관 또는 타인에게 양도할 수 없다.

② "운영지원기관"은 "선도기업"의 위임에 따라 본 계약을 체결한 것임을 인지하고, "지방관서"의 사전 서면 승인 없이는 위임받은 업무의 전부 또는 일부를 제3자에게 재위임(복대리)할 수 없다.

③ 제2항에도 불구하고 훈련 인정 시 협약된 "파트너기관"이 시설, 장비 제공 등 부수적인 운영지원 업무를 수행하는 것은 재위임으로 보지 아니하나, 이 경우에도 "운영지원기관" 및 "선도기업"은 본 계약상의 최종 책임을 연대하여 진다.

④ "운영지원기관"은 "선도기업"이 훈련 개요서[별지 제14호 서식]에 따라 훈련과정을 직접 설계하고 핵심 역할을 수행하도록 관리하여야 하며, 훈련 설계 및 강사 투입 등의 역할을 스스로 수행하거나 "파트너기관"이 대리하여 수행하게 해서는 아니 된다.

제11조(계약의 변경) ① "운영지원기관"이 위탁계약의 내용을 변경하고자 하는 경우에는 운영규정 제20조에서 정한 바에 따라 "지방관서"에 신청하여 동의를 받아야 한다.

② "운영지원기관"은 제1항에 따른 변경 신청 시, 실질적 운영주체인 "선도기업"의 의사를 사전에 반영하여야 하며, 훈련의 핵심 직무역량이나 프로젝트 주제 등 주요 내용이 변경되는 경우에는 사전에 "선도기업"의 확인을 받아야 한다.

③ "지방관서"는 변경 신청 내용이 훈련 품질을 저하시키거나 "선도기업"의 직접 운영 원칙에 위배된다고 판단되는 경우 그 변경을 승인하지 아니할 수 있다.

④ 운영규정 제20조제3항에 따라 별도의 참여기업 확인서 없이 신고함으로써 변경하는 경우, "운영지원기관"은 "선도기업"의 의사를 사전에 확인하여 그 결과를 반영하여야 한다.

제12조(계약의 해지 등) ① "운영지원기관"이 제1조에 따른 계약기간이 종료되기 전에 계약의 해지를 희망하는 경우에는 위임인("선도기업")과 사전에 협의하여 그 의사를 반영한 문서(해지희망일, 구체적인 해지사유 및 선도기업의 동의 확인서가 포함되어 있어야 한다)를 해지희망일 1개월 전까지 "지

방관서"에 제출하여야 한다.

② "지방관서"는 "운영지원기관" 또는 "선도기업"이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 시정을 요구하거나 위탁계약을 해지할 수 있다. 다만, 제1호부터 제3호까지의 경우에는 위탁계약을 해지하여야 한다.

1. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 위탁을 받은 경우
2. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 훈련비용을 받았거나 받으려고 한 경우
3. 첨부1의 훈련개요서에 명시된 핵심 직무역량 및 정규교과, 프로젝트 주제와 다르게 운영하는 등 위탁계약을 위반하여 직업능력개발훈련을 실시한 경우
4. "운영지원기관" 또는 "파트너기관"이 "선도기업"의 핵심 역할(훈련과정 설계, 강사 투입 등)을 대리하여 수행하는 등 위탁계약을 위반하여 직업능력개발훈련을 실시한 경우
5. "지방관서"의 시정 요구에 따르지 아니한 경우
6. 「국민 평생 직업능력 개발법」 제10조의2에 따른 조치를 취하지 아니한 경우
7. 「국민 평생 직업능력 개발법」 제58조에 따른 보고 및 자료 제출 명령에 따르지 아니하거나 거짓으로 따른 경우
8. 「국민 평생 직업능력 개발법」 제58조에 따른 관계 공무원의 출입에 의한 관계 서류의 조사를 거부·방해·기피하거나 질문에 거짓으로 답변하는 경우

③ "지방관서"는 제2항에 따라 계약이 해지된 "운영지원기관"에 대하여 「국민 평생 직업능력 개발법」 및 「고용보험법」에서 정한 바에 따라 훈련비 반환 및 추가징수를 명하거나 지원·용자를 제한할 수 있고, 「보조금 관리에 관한 법률」 제31조의2에 따라 국고보조사업 수행대상에서 배제하거나 보조금 지급을 제한할 수 있다.

④ "운영지원기관"과 "선도기업"은 제1항 내지 제3항에 따라 반환하거나 지급받지 못하는 훈련비에 해당하는 금액을 훈련생에게 부담하도록 요구할 수 없고, 훈련생이 희망하면 해당과정을 계속 수강할 수 있도록 조치하여야 하며, "지방관서"는 그 비용을 "운영지원기관"과 "선도기업"에게 부담하게 할 수 있다.

⑤ "지방관서"는 제2항 각호의 귀책사유로 본 계약의 해지 사유가 발생하여 행정처분 절차가 진행 중이거나 분쟁이 있는 경우, 부실 훈련 방지 및 훈련 품질 관리를 위하여 차기 회차 운영을 위한 새로운 위탁계약의 체결을 유보할 수 있다.

제13조(지도·감독 등) ① "지방관서"는 제2조에 의한 훈련을 실시하는 "운영지원기관", "선도기업" 및 "파트너기관"에 대하여 「국민 평생 직업능력 개발법」 제58조제1항제1호에 따라 필요한 보고를 하게 하거나 자료를 제출하게 할 수 있고 관계 공무원 등으로 하여금 훈련장소 등에 출입하여 관계서류를 조사하게 하는 등 지도·감독을 실시할 수 있다.

② "지방관서"는 제1항에 따라 조사를 하는 경우에는 조사를 받는 자에게 미리 조사 일시 및 내용 등 필요한 사항을 알려야 한다. 다만, 긴급하거나 미리 알릴 경우 그 목적을 달성할 수 없다고 인정되는 경우에는 그러하지 아니하다.

③ "운영지원기관", "선도기업" 및 "파트너기관"은 제1항에 따라 "지방관서"에서 요구한 자료를 제출하고 관계 공무원의 출입·조사에 응하는 등 적극 협조하여야 한다. 다만, 이로 인하여 "운영지원기관" 및 "선도기업"의 계약이행에 대한 책임은 경감되지 아니한다.

제14조(법령 등의 준수) 이 계약서에서 정하지 않은 사항은 「국민 평생 직업능력 개발법」, 「고용보험법」, 「보조금 관리에 관한 법률」, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등 관계법령과 사회통념상 합리적 기준에 따라 처리하고, 계약의 해석에 관한 사항은 "지방관서"가 정하는 바에 따른다.

본 계약서는 2부를 작성하여 "지방관서"와 "운영지원기관"이 각 1부씩 보관하며, "운영기관"은 본 계약의 체결 즉시 본 계약서의 사본을 "선도기업"에 제공한다.

20〇〇년 〇〇월 〇〇일

(지방관서) 〇〇지방고용노동(지) 청장 〇 〇 〇 (직인)
(운영지원기관) 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 대표 〇 〇 〇 (직인)

1. [별지 제14호 서식] 첨단산업·디지털 핵심 실무인재 양성훈련 훈련 개요서 1부
2. [별지 제16호 서식] 수료증 양식 1부.
3. [별지 제17호 서식] 선도기업 아카데미 운영 및 위탁계약 권한 위임장 1부